

令和8年度
宅地建物取引士講座

応用答練

民法等 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	解 答 あ な た の	チ ェ ッ ク
1	意 思 表 示	4	★★★★		
2	制 限 行 為 能 力 者	4	★★		
3	債務不履行・解除・手付	2	★★★★		
4	売 主 の 担 保 責 任 等	3	★★★★		
5	代 理	3	★★★★		
6	無 権 代 理	1	★★★★		
7	取 得 時 効	2	★★★★		
8	消 滅 時 効	4	★★★★		
9	債 権 譲 渡	4	★★		
10	債 権 の 消 滅	2	★★		
11	連 帯 債 務	4	★★		
12	保 証 ・ 連 帯 保 証	2	★★★★		
13	請 負	1	★★★★		
14	不 法 行 為	1	★★★★		
15	対 抗 問 題 等	4	★★★★		
16	相 隣 関 係	1	★★		
17	共 有	2	★★		
18	抵 当 権 等	2	★★		
19	抵 当 権	3	★★★★		
20	相 続	2	★★★★		
21	相 続	4	★★★★		
22	不 動 産 登 記 法	1	★★		
23	不 動 産 登 記 法	3	★★★★		
24	賃 貸 借	3	★★★★		
25	借 地 権	4	★★★★		
26	借 地 権	3	★★★★		
27	借 家 権	3	★★★★		
28	借 家 権	1	★★★★		
29	区 分 所 有 法	4	★★★★		
30	区 分 所 有 法	2	★★★★		

★★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 4

- 1 × 強迫による意思表示は、取り消すことができる（民法96条1項）。そして、強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる（96条3項反対解釈）。したがって、Aは、Cに対して、甲土地の所有権を主張することができる。
- 2 × 詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することはできない（96条3項）。
- 3 × 錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない（95条4項）。
- 4 ○ 心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意について悪意又は有過失であるときは無効となるが（93条1項ただし書）、この無効は、善意（過失の有無を問わない）の第三者に対抗することができない（93条2項）。したがって、Aは、善意のFに対して甲土地の所有権を主張することができない。

【問 2】 正解 4

- 1 × 被保佐人が、保佐人の同意を得ずに不動産（土地・建物）の売買契約を締結した場合、その行為は、取り消すことができる（民法13条1項3号・4項）。また、保佐人の同意を得ずに不動産の賃貸借契約（山林を除く土地：5年超、建物：3年超）を締結した場合、その行為は、取り消すことができる（13条1項9号・4項、602条）。「建物」の賃貸借契約は、契約期間「3年超」の場合は取り消すことができるから、本肢は誤り。
- 2 × 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない（859条の3）。
- 3 × 未成年者は、その法定代理人の同意を得て、又は、法定代理人が未成年者を代理して行うことによって、完全に有効な法律行為をすることができる（5条1項本文、824条本文）。そして、未成年者が法定代理人の同意を得ず単独で法律行為をした場合、原則として、取り消すことができる（5条2項）。ただし、一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する（営業の許可、6条1項）。「雑貨の仕入販売に関する営業」を許された本肢の未成年者は、「雑貨の仕入販売に関する営業」については成年者と同一の行為能力を有するが、その営業に関係のない「土地の売買契約」については、成年者と同一の行為能力を有しない。したがって、本肢の未成年者が、法定代理人の同意を得ずに行った土地の売買契約は、取り消すことができる。

〈TAC〉宅建士－応用 民・解

- 4 ○ 精神上の障害により事理を弁識する能力が**不十分**である者については、家庭裁判所は、「本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、保佐人又は検察官など」の請求により、**補助開始の審判**をすることができる（15条1項）。そして、**本人以外の者の請求により補助開始の審判**をするには、「**本人の同意**」がなければならない（15条2項）。なお、後見開始の審判・保佐開始の審判をするには、「本人の同意」の要件は不要であることにも注意しよう。

【問 3】 正解 2

- 1 × 債務の**全部の履行が不能**となった場合、それが債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、債権者は、**直ちに契約の解除**をすることができる（民法542条1項1号、543条）。したがって、甲建物がBの失火により全焼してしまった場合、Aは、直ちに売買契約を解除することができる。
- 2 ○ 契約の解除による原状回復をもって、**第三者の権利を害することはできない**（545条1項ただし書）。そして、第三者とは、**解除前に権利を取得した者**である（判例）。ただし、第三者として保護されるためには、**善意悪意を問わないが、登記等の対抗要件が必要**である（判例）。したがって、解除前に**抵当権設定契約を締結した抵当権者Cも第三者**であり、**抵当権設定登記をしているCは、第三者として保護される**。よって、Bは、**抵当権の消滅をCに主張できない**。
- 3 × 解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付を放棄して、**売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除**することができる（557条1項）。したがって、Bは、Aに対して、単に口頭で600万円を償還することを告げて、受領を催告すれば足りるというわけではない。
- 4 × 契約に基づく債務の履行がその**契約の成立の時に不能**であった場合（**原始的不能**）でも、債務不履行の規定（415条）により、その**履行の不能**によって生じた**損害の賠償を請求**することを**妨げない**（412条の2第2項）。つまり、**原始的不能な契約は無効ではなく、債務不履行の規定（415条）によって契約当事者間の利害調整を図る、ということである**。

【問 4】 正解 3

- 1 × **売買契約は双務契約であり、特約のない限り、当事者双方の義務は、同時履行の関係にある**（民法533条）。したがって、本肢の買主Aは、売主Bから甲建物の引渡しを受ける前に、Bに対して代金を支払う必要はない。
- 2 × 売主の担保責任とは、売買の目的物等に欠陥がある場合に**売主が負う責任**のことであり、買主がその**売主の責任を追及**するというものである。したがって、本肢の場合、Aは、売主であるBに対しては、一定の担保責任を追及することができるが（562条～564条）、売買の媒介を行っているCに対しては、担保責任を追及することはできない。

- 3 ○ 引き渡された売買の目的物が、種類・品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売主は、一定の担保責任を負う（562条～564条）。これは、契約目的を達成することができない場合に限定されていない。
- 4 × 引き渡された目的物が、種類・品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し等による履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる（562条1項）。したがって、Bは、Aが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる場合がある。

【問 5】 正解 3

- 1 ○ 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる（民法105条前段）。つまり、法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、いつでも自由に復代理人を選任することができる。
- 2 ○ 任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又は、やむを得ない事由があるときのいずれかの場合、復代理人を選任することができる（104条）。
- 3 × 本人が死亡したときは、代理人の代理権は消滅する（111条1項1号）。したがって、代理人は、本人が死亡した後に、本人の代理人として契約を締結することはできない。
- 4 ○ 復代理人の代理権の範囲は、代理人の代理権の範囲を越えることはない（106条）。なぜなら、復代理人の仕事は、代理人の仕事を代わってするものだからである。

【問 6】 正解 1

- 1 × 無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人の資格が同一人に帰した場合には、本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じるため、本人を相続した無権代理人は、本人としての地位に基づいて、無権代理行為による契約の効力を否定することはできない（判例）。したがって、Aは、自らの無権代理行為の追認を拒絶することはできない。
- 2 ○ 本人が無権代理人を単独で相続した場合、本人としての地位と無権代理人の地位が併存することになるが、相続人である本人が、被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反しない（判例）。なお、この場合に、要件が満たされれば、Cは、無権代理人の地位を相続したBに対して、無権代理人の責任を問うことはできる（民法117条、判例）。
- 3 ○ 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、原則として、本人に対してその効力を生じない。しかし、本人がその追認をした場合、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって本人と相手方との間にその効力を生じる（113条、116条）。したがって、BがCに対して売買契約を追認した本肢の場合、Cは、甲土地を取得することができる。

〈TAC〉宅建士一応用 民・解

- 4 ○ 本人BがAの無権代理行為を追認しない場合、相手方Cは、要件を満たせば、Aに対して履行又は損害賠償の請求をすることができる（117条）。そして判例は、**表見代理**を主張して本人に対して契約の履行を求めることができる場合であっても、相手方は、**無権代理人に対して責任を問うという選択**をすることもできるとしている。

【問 7】 正解 2

- 1 × 一定の要件をもって土地の占有を継続すれば、取得時効が成立する（民法162条）。そして、**一筆の土地の一部**の占有も可能である以上、**その時効取得も認められる**（判例）。
- 2 ○ 取得時効が完成するために必要な期間は、占有開始時に**善意無過失**であれば**10年**、悪意又は有過失であれば20年である（162条）。ところで、占有者の承継人は、自己の占有のみを主張するか、又は、**自己の占有に前主の占有を併せて主張**するか、どちらかを選択することができ（187条1項）、前主の占有を併せて主張するときは、**占有期間及び占有開始の状態を承継**することになる（187条2項）。したがって、CがBの占有を併せて主張するときは、Bが善意無過失であったことも承継するため、BとCの占有期間の合計が10年である本肢においては、Cは、その土地の所有権を時効取得することができる。
- 3 × **他主占有（所有の意思のない占有）者を相続**した場合、相続人が相続財産の占有を承継しただけでなく、相続財産を**新たに事実上支配することによって占有を開始**し、その占有に**所有の意思がある**とみられるときは、**相続人は、新たな権原により所有の意思をもって占有を開始**したことになる（**他主占有から自主占有への変更**、185条、判例）。したがって、賃借地であることを知らない相続人Bが、当該土地を相続により取得したと考えて利用していたとき、Bは、その土地の所有権を時効で取得することがある。
- 4 × 時効の効力は、その**起算日にさかのぼる**（144条）。したがって、Bがその土地の所有権を取得するのは、その土地の占有を開始した時である。

【問 8】 正解 4

- 1 × **抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時になければ、時効によって消滅しない**（民法396条）。債務者等が債務の弁済等をしていないにおいて、抵当権の時効消滅を主張するのは信義に反するからである。なお、被担保債権が時効により消滅したときは、付従性によって、抵当権は消滅する。
- 2 × **裁判上の請求がなされ、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める**（147条2項）。つまり、時効は**更新**され、新たな時効期間の進行が始まる。したがって、以後当該債権が時効により消滅することはないとする本肢は誤っている。

- 3 × 裁判上の請求がなされると、その事由が終了するまで、時効の完成が猶予されるが（147条1項1号）、裁判上の請求について訴えが却下され、権利が確定することなく裁判が途中で終了したときは、その終了の時から6か月間は、時効の完成が猶予される（147条1項かつこ書）。しかし、この場合には、時効は更新しない。
- 4 ○ 債権は、原則として、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は、②権利を行使することができる時から10年間これを行わない場合、時効によって消滅する（166条1項）。したがって、Aが権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅するとする本肢は正しく、本間の正解肢である。

【問 9】 正解 4

- 1 × 譲渡される債権とその譲受人が特定している場合、債務者があらかじめ譲渡を承諾していたときは、債権の譲受人は、譲渡後あらためて通知や承諾がなされなくても、債務者に対して債権の譲受けを対抗することができる（民法467条1項、判例）。あらかじめであっても、承諾がある以上、債務者は、譲渡の事実を知っているといえるからである。
- 2 × 債権譲渡の通知を受けた債務者は、その通知を受けるまでに、債務者が譲渡人に対して反対債権を有していたときは、この反対債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる（469条1項）。したがって、Bは、Cからの支払請求に対し、Aに対する貸金債権による相殺を主張して、Cに対抗することができる。
- 3 × 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない（466条の6第1項）。なお、債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する（466条の6第2項）。
- 4 ○ 債権が二重に譲渡され、双方の譲受人について確定日付のある証書による通知がなされているときは、その通知が債務者に到達した日時の早い方の債権譲渡が優先する（到達時説、467条2項、判例）。通知の到達により、債務者が債権譲渡による債権の帰属に変更が生じた事実を認識できるからである。したがって、CとDの優劣は、確定日付のある通知がBに到達した日時の先後で決まる。

【問 10】 正解 2

- 1 ○ 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外觀を有するものに対してなされた弁済は、その弁済した者が善意無過失であるときに限り、有効となる（民法478条）。したがって、Cが受領権者以外の者であることを知らないことについてAに過失がない本肢の場合、Aの弁済は有効である。

〈TAC〉宅建士一応用 民・解

- 2 × 債務者のために弁済をした者は、**債権者に代位**する（弁済による代位、499条）。この弁済による代位において、**債権者の承諾は不要**である。したがって、Bの承諾がなければ、DはBに代位しないとする本肢は誤っている。なお、連帯保証人は、弁済をすることについて正当な利益を有する者にあたる。
- 3 ○ 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる（492条）。そして、弁済の提供は、債務の本旨に従って現実になさなければならないのが原則であるが、例外的に、**債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合などは、口頭の提供でよいとされている**（493条）。また、債権者が**契約そのものの存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合**においては、債務者は、**口頭の提供も不要とするのが判例**である。
- 4 ○ **消滅時効が完成した債権であっても、時効完成前に相殺適状にあれば、その債権者は、時効完成後に相殺をすることができる**（508条）。相殺できると考えていた当事者の期待を保護するためである。したがって、時効完成前に相殺適状にあった本肢では、Aの代金債権の消滅時効が完成した後でも、Aは、相殺することができる。

【問 11】 正解 4

- 1 × **連帯債務を負っているBは、債権者に対する関係では3,000万円全額について債務を負っている**（民法436条）。したがって、Bは、Cから3,000万円を請求されたときは、3,000万円全額を支払わなければならない。
- 2 × 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者には影響を及ぼさない（**相対的効力の原則**、441条）。そして、**期限の猶予は、絶対的効力を有する事由には該当しないので、連帯債務者の1人にした期限の猶予は、他の連帯債務者には影響しない**。
- 3 × 肢2で述べたように、連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に対してその効力を生じない（**相対的効力の原則**、441条）。そして、**債務の免除は、絶対的効力事由に該当しない**。したがって、CがBに対して3,000万円全額を免除した場合でも、AのCに対する連帯債務についてその効力は生じない。
- 4 ○ 連帯債務者の1人に**混同が生じると、他の連帯債務者の債務も消滅する**（440条）。したがって、Aの代金債務は消滅し、Bの代金債務も消滅する。なお、その後、Aは、Bに対して求償することができる。

【問 12】 正解 2

- 1 × 連帯保証人でない保証人は、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、**まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求**することができるが、主たる債務者が**破産手続開始の決定**を受けたとき、又は、その行方が知れないときは、この限りでない（**催告の抗弁権**、民法452条）。

- 2 ○ 主たる債務がなければ、保証債務も存在しないから（付従性、446条）、A B間の1,000万円の貸付契約が無効であった場合には、Cは債務を負わない。他方、債権者のAと保証人Cとの間の保証契約が無効であった場合には、元々存在する主たる債務はなくなるから、Bは、依然、1,000万円の債務を負う。
- 3 × 連帯保証の場合、連帯保証人に生じた事由は、弁済等の債務消滅事由の他、混同についても主たる債務者に効力を及ぼすが、債務の承認は主たる債務者に効力を生じない（458条）。したがって、Dが債務を承認してDの債務につき時効が更新した場合でも、Bの債務については、時効は更新しない。
- 4 × 委託を受けた保証人（連帯保証人を含む）が、主たる債務者に代わって弁済など自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して、そのために支出した財産の額を求償することができる（459条1項）。そして、その額は、債権者に弁済した額のほか弁済後の利息及び必要不可欠な費用等である（459条2項、442条2項）。したがって、Dは500万円についてのみBに求償できるとする本肢は誤っている。

【問 13】 正解 1

- 1 × 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる（民法641条）。したがって、仕事完成前に損害を賠償して請負契約を解除することができるのは、請負人ではなく、注文者である。
- 2 ○ 請負人は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない（559条、572条）。
- 3 ○ 請負契約において、仕事が完成しない間に、注文者の責めに帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、注文者は、請負代金の履行を拒むことができない。なお、この場合、請負人は、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還する義務を負う（536条2項）。
- 4 ○ 請負人が、種類・品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した等の場合、注文者は、原則として、請負人に対して、契約内容不適合を理由として、損害賠償を請求することができる（559条、564条、415条）。そして、請負契約の目的物たる建物に契約の内容に適合しない重大な瑕疵（欠陥）があるためにこれを建て替えざるを得ない場合、注文者は、請負人に対して、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる（判例）。

〈TAC〉宅建士一応用 民・解

【問 14】 正解 1

- 1 ○ 数人が共同して不法行為をしたときは、**共同不法行為**として、全員が**連帯**して損害賠償責任を負う（民法719条1項）。この責任内容に関しては、連帯債務と同様に、債権者は、債務者の1人に対し、又は、**同時**もしくは順次にすべての債務者に対して、**全部**又は一部の履行を請求することができるとされている（**不真正連帯債務**、436条、判例）。したがって、Dは、B及びCに対して同時に、損害の全額について賠償を請求することができる。
- 2 × **被害者に過失**があったときは、裁判所は、これを考慮して、**損害賠償の額を定める**ことができる（過失相殺、722条2項）。そして、被害者本人が**幼児**である場合には、被害者に対する監督者である**父母**など、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者に過失があれば、被害者側の過失として、**過失相殺が考慮されう**る（判例）。したがって、Dが幼児である場合には過失相殺が考慮されないとする本肢は誤っている。
- 3 × **人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権**は、被害者又はその法定代理人が**損害及び加害者を知った時から5年間**行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、**時効**によって消滅する（724条、724条の2）。したがって、Dが損害及び加害者を知った時から1年間行使しないときは時効により消滅とする本肢は誤っている。
- 4 × 法律の規定によって生ずる債務は、原則として、期限の定めのない債務となり、債権者の請求によって遅滞となる（412条3項）。しかし、**不法行為による損害賠償債務**は、被害者救済の観点から、**損害発生と同時に遅滞**に陥る（判例）。

【問 15】 正解 4

- 1 × 登記名義があっても、登記には公信力（登記を信頼した者が保護されるとの効力）は認められず、**無権利者であるAから買ったB**は、甲土地の**所有権を取得できないのが原則**である。ただ、**真の所有者（C）**が、他人（A）名義に登記されていることを**知っていながら放置**していたような事情のある場合は、**虚偽表示の規定**（民法94条2項）が類推適用され、**真の所有者（C）は名義人（A）からの善意の譲受人（B）に対抗することができず、譲受人（B）が所有権を取得できる**（判例）。したがって、Bが甲土地の所有権を取得する可能性はないとする本肢は誤っている。
- 2 × 不動産の**物権変動**は、その登記をしなければ、**第三者に対抗することができない**（177条）。つまり、**登記で優劣を決める**。したがって、Bは、Cよりも先に買い受けていても、Cに対して、**登記なしに甲土地の所有権を主張することはできない**。

- 3 × 遺産分割によって権利を取得した共同相続人（本肢ではB）は、**登記なしに遺産分割後の第三者（本肢ではC）に対抗することはできない**（899条の2第1項、判例）。遺産分割後であれば、権利を取得した共同相続人は、その登記をするのが通常であり、これを要求しても酷ではないからである。したがって、Bは、Aから登記上の持分を譲り受けたCに対し、登記なしに、Aの登記上の持分の取得を主張できず、その結果、甲土地の単独所有権を主張することができない。
- 4 ○ AC間の譲渡は通謀虚偽表示により無効であるから（94条1項）、本肢のCは、**無権利者であり、「第三者」にはあたらない**（177条、判例）。したがって、Bは、Cに対して、登記なしに甲土地の所有権を主張することができる。

【問 16】 正解 1

- 1 × 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、**他の分割者の所有地のみを通行することができる**。この場合においては、**償金を支払うことを要しない**（民法213条1項）。
- 2 ○ 土地の所有者は、**他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付（以下「継続的給付」という）を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる**（213条の2第1項）。
- 3 ○ **境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合（2分の1ずつ）で負担する**。ただし、**測量の費用は、その土地の広狭（面積）に応じて分担する**（224条）。
- 4 ○ 土地の所有者は、**直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない**（218条）。

【問 17】 正解 2

- 1 ○ 共有者の1人が、その持分を放棄したときは、その持分は、**他の共有者に帰属する**（民法255条）。したがって、Cがその共有持分を放棄した場合、甲建物は、AとBの共有となる。
- 2 × 各共有者は、**他の共有者の全員の同意がなければ、共有物に変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く）（ex. 売却）を加えることができない**（251条1項）。ところで、Bは、**自己の持分については、持分が所有権である以上、自由に処分することができる**が（206条）、AやCの持分については、処分することはできない。したがって、本肢の場合、A・Cの持分については、他人の権利の売買となるが、**他人物売買は「有効」である**（561条）。

〈TAC〉宅建士一応用 民・解

- 3 ○ 共有物の侵害に対しては、各共有者が、持分権に基づいて損害賠償請求をすることができる（判例）。したがって、Aは、不法占有によって生じた損害について、持分の割合を超えてその賠償を請求することはできない。
- 4 ○ 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる（258条1項）。そして、裁判所は、次の①又は②に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる（258条2項）。
- ① 共有物の現物を分割する方法
- ② 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

【問 18】 正解 2

- 1 ○ 抵当権の順位は、利害関係を有する者があるときはその承諾を得なければならないが、各抵当権者の合意によって変更することができる（抵当権の順位の変更、民法374条1項）。この「利害関係を有する者」とは、被担保債権の差押債権者などのことを指し、抵当権設定者はこれにあたらぬ。したがって、抵当権設定者の同意は不要である。
- 2 × 抵当権設定者は、抵当権者の同意を得ることなく、抵当不動産を売却（譲渡）・賃貸することができる。抵当権設定登記の効力は、抵当不動産の譲受人・賃借人にも及ぶため、抵当権者にとって不都合はないからである。
- 3 ○ AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは、抵当権の実行を申し立てることができる（369条1項）。しかし、Bは、賃貸借契約の当事者ではないから、A・E間の建物賃貸借契約を解除することはできない。
- 4 ○ 抵当権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失などによって抵当権設定者が受けるべき金銭などに物上代位することができる。そして、賃料請求権も物上代位の対象となる（372条、304条、判例）。ただし、物上代位をするためには、払渡し又は引渡し前の差押えが必要である。

【問 19】 正解 3

- 1 × 土地と建物はそれぞれ独立した不動産であるから、土地のみに設定した抵当権の効力は、当然には土地上の建物には及ばない。
- 2 × 法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地上に建物があり、それらが同一の所有者に属していなければならない（民法388条）。したがって、Bの抵当権設定当時、甲土地が更地である以上、Cの抵当権設定登記前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当権を実行しても、乙建物について法定地上権は成立しない（判例）。1番抵当権者のBは、土地の担保価値を更地として高く評価しているからである。

- 3 ○ 肢2の解説のとおり、**法定地上権**が成立するためには、**抵当権設定当時、土地上に建物があり、それらが同一の所有者に属していなければならない**（388条）。したがって、Bの抵当権設定当時、甲土地の所有者（A）と乙建物の所有者（D）が異なる本肢においては、Bが抵当権を実行しても、乙建物について**法定地上権は成立しない**。
- 4 × 抵当権の設定後に**抵当地（更地）**に建物が築造されたときは、抵当権者は、**土地とともにその建物を競売することができる**。ただし、その**優先権は、土地の代価についてののみ**行使することができる（389条1項）。

【問 20】 正解 2

- 1 × 相続の承認及び**放棄**は、自己のために相続の開始があったことを知った時から**3か月以内であっても、撤回することができない**（民法919条1項）。なお、詐欺などを理由とする相続の承認又は放棄の取消しは、可能である（919条2項）。
- 2 ○ 被相続人の**配偶者**は、**常に相続人となる**（890条）。また、被相続人の**子も、相続人となり**（887条1項）、前の配偶者との間の嫡出子Dも、Aの子であることに変わりはないから、相続人となる。したがって、本肢の場合の法定相続人は、B・C・Dである。そして、この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、**子が2分の1であり**（900条1号）、さらに**子が数人いるときは、各自の相続分は均等**とされる（900条4号本文）。よって、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、C・Dが、それぞれ**4分の1**（2分の1×2分の1＝4分の1）となる。
- 3 × **胎児**は、相続については、**既に生まれたものとみなされる**（886条1項）。また、肢2で述べたように、配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者が2分の1、**残りの2分の1を子が均等に分ける**（900条1号・4号本文）。したがって、Eが相続人とみなされる本肢では、Cの法定相続分は、4分の1となる。
- 4 × **兄弟姉妹以外の相続人**は、直系尊属のみが相続人となる場合を除き、**遺留分**として、被相続人の財産の**2分の1の額を受けることができる**（1042条1項）。したがって、本肢の配偶者Bと嫡出子Cは、遺留分権利者である。そして、本肢のような遺言がなされれば、遺留分権利者であるBの遺留分を侵害することになることから、Bは、Fに対して、**遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求**することができる（遺留分侵害額請求権、1046条1項）。

【問 21】 正解 4

- 1 × 被相続人の子が、①相続の開始以前に死亡したとき、又は、②相続人の欠格事由に該当し、若しくは、③**廃除**によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して**相続人となる**（民法887条2項本文）。

〈TAC〉宅建士－応用 民・解

- 2 × 検認は、後日の偽造や変造を防止して、遺言をより確実に保存するための手続であり、遺言の効力とは何ら関係がない（1004条1項、判例）。なお、遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じる（985条1項）。
- 3 × 遺言は、2人以上の者が同一の証書であることができない（975条）。他者の意思に影響されて、遺言者の最終意思が不明確になるおそれがあるからである。したがって、公正証書によって遺言をする場合であっても、夫婦が同一の証書で有効に遺言をすることはできない。
- 4 ○ 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる（908条1項）。

【問 22】 正解 1

- 1 × 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その「変更があった日」から「2年以内」に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない（所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の義務化、不動産登記法76条の5）。この申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「5万円以下」の過料に処する（164条2項）。肢4と対比しておさえておくこと。
- 2 ○ 民法の規定によれば、代理人の代理権は、本人の死亡により消滅する（民法111条1項1号）。しかし、それでは登記申請が煩雑になってしまうし、また、不動産の申請手続きについては、代理人の権限を存続させても濫用される可能性は少ない。そこで、不動産登記法では、委任による登記申請の代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しないとされている（不動産登記法17条1号）。
- 3 ○ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない（65条）。共有者を登記権利者・登記義務者に明確に区別することができないからである。
- 4 ○ 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該「相続により所有権を取得した者」（「遺贈（相続人に対する遺贈に限る）により所有権を取得した者」も同様）は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から「3年以内」に、所有権の移転の登記を申請しなければならない（相続登記の義務化、76条の2第1項）。この申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「10万円以下」の過料に処する（164条1項）。肢1と対比しておさえておくこと。

【問 23】 正解 3

- 1 ○ 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない（不動産登記法47条1項）。

- 2 ○ 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(37条1項)。
- 3 × 所有権の保存の登記を申請することができる者(申請適格者)は、次のとおり(74条)。
- ① 表題部所有者
 - ② 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
 - ③ 所有権を有することが確定判決によって確認された者
 - ④ 収用によって所有権を取得した者
 - ⑤ 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者
- 以上より、本肢にある、「表題部所有者から土地を買い受けた者」は、申請適格者ではないため、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することはできない。この場合、表題部所有者が自己名義で所有権の保存の登記をし、買主と共同して買主を登記名義人とする所有権の移転の登記の申請をすることになる。
- 4 ○ 肢3で述べた所有権の保存の登記の申請適格者として、本肢の場合は、②に該当する(74条1項1号)。

【問 24】 正解 3

- 1 ○ 不動産賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産(たとえば、借家人が建物に備え付けた家具等)について存在する(民法312条)。賃貸人の利益を図るために、先取特権の及ぶ範囲を拡大したものである。
- 2 ○ 賃借物の一部が滅失その他の事情により使用・収益をすることができなくなった場合、残りの部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる(611条2項)。
- 3 × 賃借人は、目的物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常損耗・経年変化を除く)がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は、原状回復義務を負わない(621条)。したがって、Bは、帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負うとする本肢は誤っている。
- 4 ○ 賃借人が無断転貸をし、第三者に目的物を使用・収益させたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる(612条2項)。賃貸借契約における信頼関係が破れたといえるからである。ただし、背信的行為にあたらぬ特段の事情がある場合は、賃貸人は、無断転貸を理由に解除することができない(判例)。

〈TAC〉宅建士－応用 民・解

【問 25】 正解 4

- 1 × 本肢においては、乙建物の譲渡に伴って甲土地の借地権が譲渡されているが、賃借人は、**賃貸人の承諾**を得なければ、その**賃借権を譲り渡し**、又は、賃借物を転貸することができない（民法612条1項）。ただし、借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、土地賃借権の譲渡・転貸により借地権設定者が不利となるおそれがないにもかかわらず、その承諾をしないときは、**裁判所**は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の**承諾に代わる許可**を与えることができる（借地借家法19条1項）。したがって、Aが乙建物について自己名義の所有権保存登記をしていたとしても、甲土地の借地権の譲渡についてBの承諾又はその承諾に代わる裁判所の許可がなければ、Cは、Bに対して甲土地の借地権を主張することができない。
- 2 × **借地権（本問では賃借権）の登記も、借地上の建物の登記もなされていない**場合、借地権者は、借地権を第三者に**対抗**することができない（民法605条、借地借家法10条1項）。そして、このことは、借地権が**定期借地権**である場合も同様である。したがって、甲土地の借地権については登記がなされていない本問の場合、Aは、乙建物について登記をしていなければ、Dに対して甲土地の借地権を対抗することができない。
- 3 × 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が**登記されている建物**を所有するときは、**第三者に対抗**することができる（10条1項）。この場合、**借地上の建物についてなされた登記が**、錯誤又は遺漏によって、建物所在の**地番の表示と多少相違**していても、**建物の同一性が種類、構造、床面積等によって認識できる程度の軽微な相違**であれば、借地権に関して**対抗力を有する**（判例）。したがって、乙建物の登記上の所在の地番が実際のもものと相違している場合でも、建物の同一性が否定されるようなものでなければ、Aは、Eに対して借地権を対抗することができる。
- 4 ○ 肢3で述べたように、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が**登記されている建物**を所有するときは、**第三者に対抗**することができる（10条1項）。そして、この建物の登記は、**表示に関する登記**で足りる（判例）。したがって、Aは、乙建物について自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、Fに対して甲土地の借地権を対抗することができる。

【問 26】 正解 3

- 1 × **契約の更新後に借地上の建物の滅失**があった場合、借地権者が**借地権設定者の承諾を得ないで**、残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、**借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れ**をすることができる（借地借家法8条2項）。しかし、この制度は、**契約の更新後に建物の滅失があった場合に限り適用**され、本肢のように、借地権の当初の存続期間中に建物が滅失してもその適用はない。

- 2 × 借地上に建物が残っており、期間満了後も借地権者が引き続き土地の使用を継続していることについて、借地権設定者が**正当事由をもって遅滞なく異議を述べない**ときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で**更新したもの**とみなされる（法定更新、5条2項、6条）。したがって、Bが正当事由ある異議を述べたときでも、A・B間の賃貸借契約は更新されたものとみなされるとする本肢は誤っている。
- 3 ○ **第三者（C）**が賃借権の目的である土地の上の**建物（乙建物）**その他借地権者（A）が権原によって土地に附属させた物を**取得した場合**において、**借地権設定者（B）**が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その**第三者（C）**は、**借地権設定者（B）**に対し、**建物（乙建物）**その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を**時価で買い取るべきことを請求することができる**（14条）。
- 4 × BがAとの間で**期間を定めず**に甲土地の**借地契約**を締結している場合には、**借地権の期間は30年**となる（3条、9条）。借地権の**期間が定まる以上**、**解約申入れはできない**。したがって、Bは、いつでも、解約申入れをして、Aに対して乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求することはできない。

【問 27】 正解 3

- 1 × 借地借家法において、借家については、**借地と異なり、期間を定めない借家契約の存在も予定**されている（借地借家法29条1項等）。したがって、A・B間で賃貸借の期間を定めていなかったときは、そのまま期間の定めのない建物賃貸借となる。
- 2 × **期間の定めのある建物賃貸借契約**において、当事者が**期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等**をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を**更新したもの**とみなされる。ただし、**契約期間**については、「**定めのないもの**」となる（26条1項）。
- 3 ○ 期間の定めがない建物賃貸借契約において、「**賃貸人**」が「**正当事由**」ある**解約の申入れ**をしたときは、賃借人保護の観点から、申入れの日から「**6か月**」を経過しなければ**契約は終了しない**とされている（27条1項、28条）。なお、「賃借人」による解約申入れの場合は、契約は、申入れ（「正当事由」不要）の日から「**3か月**」経過後に終了する（民法617条1項2号）。
- 4 × 建物の賃貸借は、その登記がなくても、**建物の引渡し**があるときは、その後、その建物について物権を取得した者に対し、対抗することができる（借地借家法31条）。ここにいう建物の「**引渡し**」とは、賃貸人から賃借人へ建物の「**占有**」が**移転**することを意味し、さらに、この「**占有**」には、**間接占有（代理占有）も含まれる**（民法181条）。本肢のAは、Cの占有を介して甲建物を間接的に占有しており、賃借権について対抗要件を備えているといえる。したがって、Aは、Dに対して、甲建物の賃借権を対抗することができる。

〈TAC〉宅建士一応用 民・解

【問 28】 正解 1

- 1 ○ 一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合は、その定めに従わなければならない(借地借家法32条1項ただし書)。したがって、本肢のAは、Bに対して、家賃の増額を請求することはできない。
- 2 × 建物の賃借人には**造作買取請求権**が認められているが(33条)、この規定は強行規定ではないので、これを排除する特約も「有効」である(37条)。
- 3 × **不動産の賃借人は、対抗要件**(建物賃貸借は「引渡し」が対抗要件)を備えた場合において、次の①②に掲げるときは、それぞれ当該①②に定める請求をすることができる(民法605条の4、605条の2第1項、借地借家法31条)。
①**不動産の占有を第三者が妨害している**→第三者に対する**妨害の停止の請求**
②**不動産を第三者が占有している**→第三者に対する**返還の請求**
したがって、本肢は、「Cに対して直接妨害の停止を求めることはできない」という部分が誤っている。
- 4 × 借地上の建物につき賃貸借がされている場合、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間の満了を、その**1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこのことを知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与(猶予)**することができる(35条1項)。

【問 29】 正解 4

- 1 × 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、**管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長**となる(区分所有法41条)。そして、集会の議事については、議長は、**書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない**(42条1項)。省略は認められていない。
- 2 × **規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数**(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって**議決権の過半数**(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者(**議決権を有しないものを除く**)及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その「承諾」を得なければならない(31条1項)。
- 3 × **管理組合法人**には、**理事・監事**を置かなければならない(49条1項、50条1項)。

- 4 ○ **管理組合**（法3条に規定する区分所有者の団体）は、**区分所有者（議決権を有しないものを除く）の過半数**（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であつて**議決権の過半数**（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが**出席し、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く）及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で「法人となる旨並びにその名称及び事務所」を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人（管理組合法人）となる**（47条1項、3条）。

【問 30】 正解 2

- 1 ○ **管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができ**る（管理所有、区分所有法27条1項）。この「**管理所有**」の制度は、緊急時等に管理者がスムーズに共用部分を管理できるようにするために、便宜上認められたものである。
- 2 × **集会**（建替え等の決議を会議の目的とする集会ではない）の**招集の通知は、**会日より少なくとも**1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者（議決権を有しないものを除く）に発しな**なければならないが、この期間は、**規約で「伸長」することができる**（35条1項）。本肢は「伸縮（伸長&短縮）」できるとする点で誤り。なお、建替え等の決議を会議の目的とする集会の招集の通知は、「1週間前」が「2（か）月前」となる（62条6項等）。
- 3 ○ 各共有者の**共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合による**（14条1項・4項）。そして、その床面積は、規約に別段の定めがある場合を除いて、壁その他の区画の「**内側線**」で囲まれた部分の水平投影面積によるとされている（14条3項・4項）。なお、「内側線」を「中心線」とするひっかけに注意しよう。
- 4 ○ **規約は、管理者が保管しな**なければならないが、管理者がいな**いときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しな**なければならないとされている（33条1項）。